

1507891-54.2021.8.26.0586

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... 23/12/2021, visando a apuração do crime de tráfico de drogas, através do Boletim de Ocorrência de número 2372/2021 tendo os fatos ocorridos em 23/12/2021. Vale ressaltar que em 08/08/2022 foi proferida sentença condenatória contra a autora dos fatos acima mencionada no processo de número 1502414-10.2021.8.26.0567. Consigno que a data do fato (23/12/2021) e o número do Boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av John Kennedy, 355, São Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

C O N C L U S ã O

Em 12 de agosto de 2022, estes autos foram feitos conclusos ao(à) MM(a). Juiz Substituto Dr(a). REBECA UEMATSU TEIXEIRA.

SENTENÇA

Processo nº:

1507891-54.2021.8.26.0586

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Data do Fato

23/12/2021

Autor(a)(es) dos fatos

ELISABETE DOMINGUES DE ALMEIDA

Número de ordem: 2021/001277

Vistos.

O presente feito foi distribuído para apuração do crime de posse de drogas para consumo pessoal, tendo como autora dos fatos Elisabete Domingues de Almeida. Em manifestação ministerial de página 62, foi requerida a extinção do processo pela ocorrência da litispendência, alegando que foi distribuído perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de São Roque o processo de número 1502414-10.2021.8.26.0567 referindo-se ao mesmo Boletim de Ocorrência deste feito e com a mesma data dos fatos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conforme certidão de objeto e pé encartada às páginas 48/49 observo que houve, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de São Roque, a distribuição do processo 1502414-10.2021.8.26.0567 em 23/12/2021, visando a apuração do crime de tráfico de drogas, através do Boletim de Ocorrência de número 2372/2021 tendo os fatos ocorridos em 23/12/2021.

Vale ressaltar que em 08/08/2022 foi proferida sentença condenatória contra a autora dos fatos acima mencionada no processo de número 1502414-10.2021.8.26.0567.

Consigno que a data do fato (23/12/2021) e o número do Boletim de Ocorrência (nº 2372/2021) são idênticos em ambos os processos.

Assim, diante do princípio de que ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo delito, impossível o prosseguimento deste feito.

Desta feita, nos termos do artigo 95, inciso III do Código de Processo Penal, reconheço a litispendência entre os processos.

Ante o exposto, determino o TRANCAMENTO da ação penal movida contra ELISABETE DOMINGUES DE ALMEIDA.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Sao Roque, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA